

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
שרון ניר
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

פ/25/2540

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – זכאות לתגמולים ולפיצויים לפי חוק אחר), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 17 בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970¹, בסעיף 17, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ועל אף הוראות כל דין, מי שזכאי לתגמולים לפי חוק זה יהיה זכאי לקבלם וכן לגבות פיצויים על נזקים שנגרמו לו עקב אותו מאורע לפי כל חוק אחר, למעט פיצויים מאת המדינה, מבלי שיידרש להחזיר תגמולים לפי חוק זה בשל פיצויים כאמור ששולמו לו."

ד ב ר י ה ס ב ר

לאחרונה קבע בית המשפט כי הרשות הפלסטינית תישא באחריות נזיקית לכל פיגוע שבגינו היא משלמת משכורות למחבלים. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970, קובע כי לא ניתן לקבל תגמול נזיקין גם מהחוק וגם פיצוי נזיקי לפי חוק אחר. נפגעי פעולות האיבה נאלצים למעשה להחזיר לביטוח הלאומי את מלוא הפיצויים שקיבלו ממנו על מנת לקבל את פיצויי הנזיקין מהרשות הפלסטינית. עובדה חוקית זו הופכת את ההליך המשפטי אל מול הרשות הפלסטינית ללא כדאי מלכתחילה. מצב זה לא תקין ולא מוסרי, יש למצות את הצדק אל מול הרשות הפלסטינית. על מדינת ישראל ואזרחיה להטיל על הרשות הפלסטינית כל סנקציה אפשרית כאשר רשות זו מעניקה פרס כספי בעבור רצח יהודים ומתמרצת את המחבלים הארורים בדרכם אל הפיגוע הבא. בנוסף, מן הראוי שנפגע פעולות איבה יקבל פיצוי גם מהרשות הפלסטינית וגם מהביטוח הלאומי.

¹ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

מוצע לתת לנפגעי פעולות איבה זכאות לקבל תגמולים מהביטוח הלאומי במקביל לפיצויים שנפסקו
עבורם בבית המשפט.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי
חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/3849/24 ; פ/881/25).

הצעת החוק זהה לפ/3849/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)